

Nr. 181 Referentenbesprechung im Reichswirtschaftsministerium vom 17. November 1936, 11 Uhr

MA, RW 19/1570, Bl. 103–110 Besprechungsvermerk des GB, Umdruck¹

Anwesend: MR Worbs (Vorsitz); ORR Nolte, RR Burandt, Eckelmann, RBkR Dejon, GerAss. Gramsch (GB); MR Godlewski, GerAss. Kühn (RWiM); OTL v. Nostitz-Wallwitz, Hptm. Doehner (W Stb im RKrM); MR Kühne, Bender, Zülow, ORR Kaemmel, RR Fry (RFM); MR Schroeder, Knolle (RAM); RBkD Müller (RBkDir.).

Beginn:

Beginn:

[VORBEREITUNG VON KRIEGSSTEUERGESETZEN]

Geheime Reichssache!

Der *Vorsitzende* führt über den Stand der Vorarbeiten aus:

– 1.

Bezüglich der Erhebung eines Kriegszuschlages von 50% zur Einkommensteuer und zur Kapitalertragsteuer wurde von keiner Seite ein Einwand erhoben. Bei der Körperschaftsteuer ist zu berücksichtigen, daß inzwischen der Friedenssatz von 20 auf 30% erhöht worden ist².

– 2.

Bezüglich der Erhebung einer Kriegssteuer vom Mehreinkommen der Lohnsteuerpflichtigen besteht noch eine grundsätzliche Verschiedenheit der Auffassungen insofern, als das RAM es für nicht tragbar hält, das Überstundenentgelt neben der durch den Fortfall der Lohnzuschläge bedingten starken Vorbelastung, die auf 25% beziffert wird, noch mit einer Sondersteuer in Höhe von 30% zu belasten³.

– 3.

Hinsichtlich der Kriegssteuer vom Mehreinkommen bei veranlagten Einkommen- und Körperschaftsteuerpflichtigen ist die Frage der Freigrenze von 1000 RM strittig geblieben. Gegen die vorgesehenen Steuersätze (30–100%) sind keine Bedenken erhoben worden.

– 4.

¹ Den RV-Referenten der vertretenen Ressorts am 27. 11. 1936 übersandt; MA, RW 19/1570, Bl. 102. Es handelte sich um die Fortsetzung der am 14. 8. 1936 (Dok. Nr. 125) aufgenommenen Beratungen über die im Mobilmachungsfall zu erlassenden Kriegssteuergesetze. Zu der Sitzung hatte der GB mit Schreiben vom 7. 11. 1936, gRs., eingeladen; ebd. Bl. 83f. – Sprecher vom Bearbeiter hervorgehoben.

² KörperschaftsteuerÄndG vom 27. 8. 1936 (RGrBl. I S. 701); s. Dok. Nrr. 117, 127, 131.

³ RAM an GB, 29. 8. 1936; s. Dok. Nr. 125 Anm. 5. Die in diesem Punkt ident. Positionen des RAM und RWiM waren in einer Anlage zum Einladungsschreiben zusammengefaßt; MA, RW 19/1570, Bl. 85f. Der GB schloß daran folg. Lösungsvorschlag: „Man könnte die Gewinnsteuer für den Lohnarbeiter auf einen geringeren Satz als 30% bemessen, auf höchstens 10%, vielleicht auf 8%. Dann würde die Belastung des Lohneinkommens unter Berücksichtigung des Fortfalles der Lohnzuschläge etwa 30% des Mehreinkommens, das im Frieden für die gleiche Leistung zu gewähren wäre, ausmachen. – Der Steuerausfall könnte durch eine wesentliche Herabsetzung der Freigrenze, die ohnehin mit 1000 RM als reichlich hoch bezeichnet wird, ausgeglichen werden (etwa auf 300 bis höchstens 500 RM). Eine gewisse Ungleichheit in der Verteilung der Lasten würde dann immerhin noch insofern bleiben, als der Arbeiter in *jedem* Falle die Lohnzuschläge einbüßt. Immerhin würde etwaigen Beschwerden über eine ungleichmäßige Heranziehung der Einkommen im Kriege wirksamer vorgebeugt sein, als es jetzt der Fall zu sein scheint.“

Die Erhebung eines Kriegszuschlages zur Vermögensteuer in Höhe von 4% (d. h. dem 8-fachen des augenblicklichen Steuersatzes) erscheint dem RWiM zu weitgehend; er schlägt anstelle einer überspannten Vermögensteuer eine Vermögenszuwachssteuer neben einer mäßigen Erhöhung der Vermögensteuer vor.

Der Vertreter des RFM (*Min[isterial]Rat Kühne*) führt zur Frage der Erhebung eines *Kriegszuschlages zur Vermögensteuer* aus, daß man von einem Zuschlag von 4% ausgegangen sei, wobei ursprünglich der Plan bestand, schon jetzt die Vermögensteuer von 0,5% auf 1% heraufzusetzen, so daß im Kriege sich ein Gesamtsteuersatz von 5% ergeben hätte. Die Heraufsetzung der Vermögensteuer von 0,5% auf 1% ist nicht mehr Gegenstand der Erörterung. In der Referentenaufzeichnung des R[eichs]M[inisters] d[er] F[inanzen]⁴ ist ein Zuschlag von 4% (zu dem jetzigen Satz von 0,5%), mithin eine Kriegsvermögensteuer von 4,5% vorgesehen. Das RFM wünscht an sich eine scharfe Erfassung der Vermögen, kann sich indessen der Auffassung nicht verschließen, daß bei zu hohen Steuersätzen in den meisten Fällen eine Mobilisierung von Vermögenswerten (Liegenschaften, Warenlager usw.) zum Zwecke der Steuerschöpfung nicht möglich sein wird. Es erkennt auch die Bedenken des RWiM an, daß eine überspannte Vermögensteuer Unruhe und Unordnung in die Wirtschaft bringen würde. Nach längerer Aussprache einigte man sich dahin, daß als Kriegszuschlag zur Vermögensteuer vorerst ein Satz von 1%, mithin eine Kriegsvermögensteuer von insgesamt 1,5% vorgesehen werden soll. Die Möglichkeiten einer Mobilisierung dieser Steuer sollen aber noch weiter geprüft werden, da eine Erhöhung des Steuersatzes im Hinblick auf das zu erwartende Aufkommen sehr erwünscht wäre. Außerdem soll die Herabsetzung der Freibetragsgrenzen gegenüber der jetzt bestehenden Regelung erwogen werden. Eine Vermögenszuwachssteuer halten die Vertreter des RFM im Kriegs-fälle nicht für zweckmäßig, weil die Erhebung an einen bestimmten Stichtag gebunden sein muß und weil das Erhebungsverfahren wegen der vorzusehenden Rechtsmittel zu umständlich sein würde. Die Vermögenszuwachssteuer muß für die Zeit nach dem Kriege vorbehalten bleiben, da erst dann unter Berücksichtigung der Geldverhältnisse eine eingetretene Vermögensverschiebung richtig erkannt und berücksichtigt werden kann.

Bezüglich der Erhebung eines *Kriegszuschlages vom Mehreinkommen* der Lohnsteuerpflichtigen trat der Vertreter des RFM (*ORR Kaemmel*) den Ausführungen in dem Schriftsatz des RAM vom 29. 8. 1936⁵ entgegen. Er hielt nach wie vor die Unterwerfung des Überstundenentgeltes der Lohnsteuerpflichtigen unter die Kriegssteuer vom Mehreinkommen für gerechtfertigt, würdigte aber gleichwohl die Bedenken des RAM hinsichtlich der psychologischen Wirkung einer allzu scharfen Heranziehung des Überstundenentgeltes auf die handarbeitenden Bevölkerungsschichten. Die Einführung einer Freigrenze beim Mehreinkommen der Lohnsteuerpflichtigen wäre nach Auffassung des RFM nicht unmöglich, würde jedoch erhebliche technische Schwierigkeiten verursachen. Das Steueraufkommen würde bei Einführung einer Freigrenze beim Mehreinkommen der Lohnsteuerpflichtigen jedenfalls nur gering sein und in keinem Verhältnis zu der aufzuwendenden Arbeit stehen. Man war sich allseitig einig darüber, daß auf den Fortfall aller *Lohnzuschläge* für Mehrarbeit, Sonntagsarbeit usw. (wie im § 3 des Entwurfs eines Gesetzes über den Arbeitseinsatz usw. vorgesehen ist⁶) nicht verzichtet werden könne, wenn man nicht eine Steigerung der Produktionskosten und mithin der Warenpreise in Kauf nehmen wolle⁷.

⁴ Vom 29. April 1936: Dok. Nr. 80.

⁵ Oben Anm. 3.

⁶ S. Dok. Nr. 125 Anm. 4.

⁷ Für den W Stb vertrat Maj. Beutler in der Frage der Belastung von Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen folg. Auffassung: „Es ist davon abzusehen, kleine Steuermaßnahmen, die auf die große Masse eine verstimmende Auswirkung haben, durchzuführen, da durch derartige Maßnahmen kein Geld aufgebracht wird. Wenn der Arbeiter bei 10stündiger Arbeitszeit keinen Überstundenzuschlag bekommt, bringt er schon genügend Opfer. Sein Arbeitseifer soll durch eine weitere kleinliche Besteuerung, die nichts einbringt, nicht eingeengt werden. Mit der Erhöhung der Einkommensteuer wie vorgeschlagen ab RM 500 einverstanden (propagandistische Wirkung). Im übrigen ist in Anbetracht des enorm hohen Geldbedarfs – ca. 4 Milliarden RM monatlich – nur der Weg der gesteuerten Inflation möglich, um die benötigten Mittel aufzubringen. Nebenher ist mit aller Kraft zu versuchen, Auslandsanleihen aufzunehmen.“ Aufzeichnung W Stb vom 16. 11. 1936; MA, RW 19/1570, Bl. 97–99.

Nach eingehender Aussprache einigte man sich dahin, das Mehreinkommen der Lohnsteuerpflichtigen aus Überstundenentgelt mit einer Kriegssteuer von 10% zu belegen. Die Belastung des Mehreinkommens der Handarbeiter wird unter Berücksichtigung des Fortfalls der Lohnzuschläge insgesamt nicht mehr als etwa 30% ausmachen, also der Belastung der Einkommen der Gewerbetreibenden usw. gleichkommen.

Allgemein bestand die Ansicht, daß jeder Anschein einer ungerechten steuerlichen Behandlung der Lohnarbeiter vermieden werden müsse. Deshalb soll der gänzliche Fortfall der Freigrenze auch bei veranlagten Einkommensteuerpflichtigen und bei Körperschaftsteuerpflichtigen angestrebt werden. Der Vertreter des RFM behielt sich allerdings für diesen Fall vor, aus steuertechnischen Gründen gewisse Ausnahmen hinsichtlich der Nichterhebung von geringen Steuerbeträgen vom Mehreinkommen durch Verwaltungsordnung zuzulassen.

Ferner erschien es empfehlenswert, zum Ausgleich für die unvermeidliche steuerliche Belastung der Arbeitseinkommen eine möglichst weitgehende Entlastung durch Fortfall der im Frieden üblichen Lohnabzüge und Beiträge eintreten zu lassen.

Zur Frage der *Körperschaftsteuer* erklärte der Vertreter des RFM (MR Zülow), daß eine Kriegssteuer vom Mehreinkommen bei Körperschaftsteuerpflichtigen wegen der Erhöhung des Friedenssatzes auf 30% nur in Höhe von 50% (statt wie bisher vorgeschlagen 100%) angebracht sei.

Der Vertreter des RFM (MR Kühne) stellt die Frage zur Erörterung, ob für den Fall des Krieges mit Rücksicht auf die verminderte Ausfuhr die jetzt von der Industrie aufzubringende *Ausfuhrförderungsabgabe*⁸ nicht eine recht beträchtliche Reserve für Steuerschöpfung darstelle. Die Vertreter des RWiM und des GB glaubten, daß mit Rücksicht auf die Notwendigkeit einer verstärkten Ausfuhr im Kriege in der Exportförderungsabgabe kaum eine Reserve für Steuerschöpfung zu finden sei. Dieser Frage soll noch nachgegangen werden.

Bezüglich der Frage der *indirekten Steuern* bringt der Vertreter des RFM vor, daß dort keine Neigung für eine Erhöhung der Verbrauchsteuern bestehe. Solange man eine Produktionssteigerung erzielen wolle, dürfe keine Abgabe auf den Verbrauch gelegt werden, da dieser sonst zurückgehe und auch den Steuereingang entsprechend vermindere. Von anderer Seite wurde auch auf die preissteigernde Wirkung dieser Steuerart hingewiesen.

Die Vertreter des RFM sagten gleichwohl zu, auch die Frage der Erhebung von Kriegssteuerzuschlägen zu den indirekten Steuern und Abgaben erneut zu prüfen.

Die Beteiligten waren sich darüber einig, daß die heutigen Vorschläge zu einer erheblichen Verminderung des Kriegssteueraufkommens gegenüber den in der Referentenaufzeichnung vorgesehenen Steuermaßnahmen führen.

Ergebnis der Besprechung: Die beteiligten Ressortvertreter werden die in der heutigen Referentenbesprechung gemachten Vorschläge vortragen und zur Entscheidung bringen. Das RFM soll alsdann unter Berücksichtigung der Vorschläge einen neuen Entwurf von Kriegssteuergesetzen aufstellen und den beteiligten Stellen zum Einverständnis zugehen lassen⁹.

Mit Rücksicht auf die große Wichtigkeit der Kriegssteuerfragen und besonders auf die politische Bedeutung einer starken Belastung der handarbeitenden Bevölkerungskreise durch Kriegssteuern (Zuschlag zur Einkommensteuer und Kriegssteuer vom Mehreinkommen neben dem Fortfall der Lohnzuschläge und neben festzuhaltenden Grundlöhnen) müssen die endgültigen Steuerentwürfe dem Kabinett vorgelegt werden.

Der *Vorsitzende* machte schließlich darauf aufmerksam, daß eine wohldurchdachte propagandistische Aufklärung der Öffentlichkeit der Verkündung der Kriegssteuergesetze vorausgehen oder gleichzeitig mit der Verkündung erfolgen müsse.

⁸ Näheres s. ARH II/1, Nr. 123; II/2, Nrr. 174, 177 P. 1.

⁹ Einen neuen GesEntw. des RFM leitete der GB den RV-Referenten im Juni 1937 zu; s. Folgebund, Dok. vom 23. 6. 1937. Zur Kriegsbesteuerung ab Sept. 1939 im einzelnen: VOSS S. 112–129.

Zitierhinweis

Nr. 181 Referentenbesprechung im Reichswirtschaftsministerium vom 17. November 1936, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d181>